BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Legislação de Proteção a Grupos Vulneráveis

# Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006)

**NESTA APOSTILA**


- Objetivos e introdução
- 1. Objetivo, direitos e interpretação (arts. 1º a 4º)
- 2. O que é violência doméstica e familiar (arts. 5º e 6º)
- 3. Formas de violência (art. 7º)
- 4. Prevenção, assistência e atendimento policial (arts. 8º a 12-D)
- 5. Medidas protetivas de urgência (arts. 18 a 24-A)
- 6. Regras processuais e demais disposições
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes



Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 14 páginas



Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

# Sumário

**Objetivos e introdução . . . 2**
O que você vai aprender . . . 2
Introdução . . . 2
**1. Objetivo, direitos e interpretação (arts. 1º a 4º) . . . 2**
**2. O que é violência doméstica e familiar (arts. 5º e 6º) . . . 3**
**3. Formas de violência (art. 7º) . . . 4**
**4. Prevenção, assistência e atendimento policial (arts. 8º a 12-D) . . . 4**
**5. Medidas protetivas de urgência (arts. 18 a 24-A) . . . 5**
**6. Regras processuais e demais disposições . . . 6**
**Exemplos resolvidos . . . 7**
Exemplo 1 . . . 7
Exemplo 2 . . . 7
Exemplo 3 . . . 7
Exemplo 4 . . . 8
**Erros frequentes e pegadinhas . . . 8**
**Mapa mental . . . 9**
**Questões de fixação e gabarito comentado . . . 10**
Gabarito comentado . . . 11
**Resumo final e fontes . . . 13**
Resumo dos pontos essenciais . . . 13
Fontes e referências . . . 13

# Objetivos e introdução

## O que você vai aprender

- Explicar a finalidade da Lei Maria da Penha e seu fundamento constitucional e internacional.
- Identificar os três âmbitos em que se configura a violência doméstica e familiar e as cinco formas clássicas de violência do art. 7º, mais a violência vicária.
- Descrever as providências da autoridade policial no atendimento à mulher em situação de violência.
- Diferenciar as medidas protetivas que obrigam o agressor das que protegem a ofendida e conhecer o crime de descumprimento.
- Reconhecer as regras processuais principais, como a inaplicabilidade da Lei 9.099/1995.
- Indicar o papel da Guarda Municipal e dos demais órgãos de segurança na rede de enfrentamento.

## Introdução

A Lei 11.340/2006 recebeu o nome de Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu tentativas de homicídio do marido e cujo caso, levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, resultou na responsabilização do Brasil por omissão. A lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 226, § 8º, da Constituição e de tratados internacionais ratificados pelo Brasil.

Para o agente de segurança, é uma das leis mais próximas da rotina: é a polícia, muitas vezes a guarda, que chega primeiro à casa. Em prova, o tema é cobrado em conceitos (âmbitos e formas de violência), em medidas protetivas e em regras processuais. O banco do Bizu não registra questões reais deste assunto (0 reais); há 28 questões autorais para treino. A lei foi alterada várias vezes, inclusive em 2025 e 2026; por isso, confirme sempre a redação vigente no Planalto.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 28 questões autorais no site (aba Questões).

# 1. Objetivo, direitos e interpretação (arts. 1º a 4º)

O art. 1º diz que a lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, dispõe sobre a criação dos **Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher** e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. As bases são o art. 226, § 8º, da CF e convenções internacionais, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.

> **Lei 11.340/2006, art. 2º**
> Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

O art. 3º assegura às mulheres as condições para o exercício efetivo de direitos como a vida, a segurança, a saúde, a moradia, o acesso à justiça, o trabalho e a convivência familiar e comunitária, e atribui à família, à sociedade e ao poder público criar as condições para esse exercício. Na interpretação da lei, consideram-se os fins sociais a que se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 4º).

**Bizu**

A lei vale para toda mulher, independentemente de orientação sexual, classe, raça, idade ou religião. Alternativa que restrinja a proteção a mulheres casadas, heterossexuais ou que morem com o agressor está errada.

## 2. O que é violência doméstica e familiar (arts. 5º e 6º)

**Lei 11.340/2006, art. 5º**

Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Três elementos precisam aparecer: a **ação ou omissão baseada no gênero**, um **resultado** (morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial) e um dos **três âmbitos** (unidade doméstica, família ou relação íntima de afeto). A relação íntima de afeto não exige coabitação: o namoro e o ex-relacionamento entram. A unidade doméstica alcança pessoas sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, o que explica a proteção, por exemplo, da trabalhadora doméstica.

### Os três âmbitos do art. 5º

| Âmbito | Característica | Exemplo |
|---|---|---|
| Unidade doméstica | Espaço de convívio permanente, com ou sem vínculo familiar | Empregada doméstica agredida pelo empregador |
| Família | Pessoas que são ou se consideram aparentadas | Filha agredida pelo pai |
| Relação íntima de afeto | Agressor conviva ou tenha convivido, sem exigir coabitação | Ex-namorado que persegue e ameaça |

**Lei 11.340/2006, art. 6º**

A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.

**Atenção**

Coabitação não é requisito (art. 5º, III). A banca costuma afirmar que a lei só se aplica se agressor e vítima moram juntos. O art. 40-A ainda esclarece que a lei se aplica a todas as situações do art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

## 3. Formas de violência (art. 7º)

O art. 7º traz as formas de violência doméstica e familiar, 'entre outras', o que mostra que o rol é **exemplificativo**.

**Formas de violência do art. 7º**

| Forma | Em síntese |
|---|---|
| Física (I) | Conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal |
| Psicológica (II) | Dano emocional, diminuição da autoestima, degradação ou controle de ações, comportamentos, crenças e decisões, por ameaça, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, chantagem, violação da intimidade etc. |
| Sexual (III) | Constranger a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada; impedir uso de contraceptivo; forçar casamento, gravidez, aborto ou prostituição |
| Patrimonial (IV) | Retenção, subtração ou destruição de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e recursos econômicos |
| Moral (V) | Calúnia, difamação ou injúria |
| Vicária (VI) | Violência contra descendente, ascendente, dependente, enteado, parente, pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher ou de sua rede de apoio, com vistas a atingi-la (Lei 15.384/2026) |

**Exemplo**

O companheiro esconde os documentos pessoais da mulher e retém o cartão do banco para que ela não possa sair de casa: violência patrimonial (retenção de documentos e recursos) e, também, psicológica (controle de ações e limitação do direito de ir e vir). Se ele a xinga publicamente, há violência moral (injúria). Uma mesma situação pode reunir várias formas.

**Bizu**

Associe: reter documentos ou dinheiro = patrimonial; calúnia, difamação, injúria = moral; vigilância, perseguição, isolamento = psicológica; obrigar relação, gravidez ou aborto = sexual; ofensa ao corpo = física. A violência vicária atinge terceiros próximos à mulher para magoá-la.

## 4. Prevenção, assistência e atendimento policial (arts. 8º a 12-D)

A política pública de enfrentamento é feita por um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não governamentais (art. 8º). Entre as diretrizes estão a integração operacional do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria com a segurança pública, a assistência social, a saúde, a educação, o trabalho e a habitação; o atendimento policial especializado, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher; campanhas educativas; e a **capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros** e de outros profissionais quanto às questões de gênero e de raça ou etnia (art. 8º, VII).

A assistência à mulher em situação de violência é prestada de forma articulada e em caráter prioritário no SUS e no Susp, conforme a Lei Orgânica da Assistência Social (art. 9º, na redação da Lei 14.887/2024). O juiz assegura, entre outras medidas, acesso prioritário à remoção quando a mulher for servidora pública e manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até seis meses (art. 9º, § 2º).

### O que a autoridade policial deve fazer

Na iminência ou na prática de violência doméstica e familiar, a autoridade policial que tomar conhecimento adota **de imediato** as providências legais cabíveis, e isso vale também para o descumprimento de medida protetiva (art. 10). A mulher tem direito a atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado, preferencialmente, por servidores do sexo feminino previamente capacitados (art. 10-A). A inquirição deve evitar a revitimização, sem sucessivas inquirições sobre o mesmo fato e sem questionamentos sobre a vida privada, e a mulher não pode ter contato direto com investigados ou suspeitos (art. 10-A, § 1º).

> **Lei 11.340/2006, art. 11, I a IV**
> No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências:
> I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;
> II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal;
> III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida;
> IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar;

O inciso V do art. 11 manda informar à ofendida os direitos que a lei lhe confere e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária. No art. 12, feito o registro, a autoridade deve: ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada; colher as provas; **remeter ao juiz, no prazo de 48 horas, expediente apartado com o pedido de medidas protetivas**; determinar exame de corpo de delito; ouvir agressor e testemunhas; juntar a folha de antecedentes do agressor; e verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo, informando os autos e notificando o órgão responsável (art. 12, VI-A).

O art. 12-C trata do afastamento imediato do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência quando há risco atual ou iminente à vida ou à integridade da mulher ou de seus dependentes. Quem pode determinar: a autoridade judicial; o delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca; ou o policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado disponível. Nesses dois últimos casos, o juiz é comunicado em 24 horas e decide em igual prazo sobre a manutenção ou revogação da medida, com ciência ao Ministério Público. Havendo risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva, não será concedida liberdade provisória ao preso (art. 12-C, § 2º).

> **Atenção**
> O art. 12-C teve sua redação ampliada em 2026 (Lei 15.411/2026) para mencionar risco à integridade física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. O núcleo permanece: afastamento imediato do agressor. E em 2026 foi criado o art. 12-D (monitoração eletrônica pela Lei 15.383/2026). Para essas novidades, consulte o texto vigente.

## 5. Medidas protetivas de urgência (arts. 18 a 24-A)

Recebido o expediente com o pedido da ofendida, cabe ao juiz, **em 48 horas**, conhecer do pedido e decidir sobre as medidas protetivas, encaminhar a ofendida à assistência judiciária quando for o caso, comunicar ao Ministério Público e determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor (art. 18). As medidas podem ser concedidas a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, de imediato, **independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público** (art. 19, § 1º).

A Lei 14.550/2023 consolidou três regras: as medidas são concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida ou de suas alegações escritas (art. 19, § 4º); são concedidas **independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação, da existência de inquérito ou do registro de boletim de ocorrência** (art. 19, § 5º); e vigoram enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, § 6º).

### Medidas que obrigam o agressor (art. 22)

| Inciso | Medida |
|---|---|
| I | Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente |
| II | Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida |
| III | Proibição de aproximação, de contato por qualquer meio e de frequentação de determinados lugares |
| IV | Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe multidisciplinar |
| V | Prestação de alimentos provisionais ou provisórios |
| VI e VII | Comparecimento a programas de recuperação e reeducação; acompanhamento psicossocial |

Em 2026, a Lei 15.383/2026 incluiu no art. 22 a monitoração eletrônica do agressor, com dispositivo de segurança para a vítima. A Lei 15.412/2026 ajustou outros dispositivos do art. 22. Para estas inovações, consulte o texto compilado.

O art. 23 prevê medidas voltadas à **ofendida**: encaminhamento a programa de proteção ou atendimento, recondução ao domicílio após afastamento do agressor, afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos, separação de corpos, matrícula dos dependentes em instituição de educação básica próxima do domicílio, independentemente de vaga, e auxílio-aluguel por período não superior a seis meses. O art. 24 protege o patrimônio, com restituição de bens subtraídos, proibição temporária de atos e contratos sobre bens comuns, suspensão de procurações e caução provisória.

> **Lei 11.340/2006, art. 24-A, caput (redação da Lei nº 14.994/2024)**
> Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
> Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas (§ 1º). Na hipótese de prisão em flagrante, **apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança** (§ 2º). O art. 24-A não exclui outras sanções cabíveis (§ 3º). A pena sofreu aumento: antes de 2024, era de detenção de 3 meses a 2 anos.

> **Bizu**
> Para o policial: descumprimento de medida protetiva dá prisão em flagrante, e a fiança só pode ser concedida pelo juiz (art. 24-A, § 2º). Prazo de 48 horas aparece duas vezes: delegado remete o pedido ao juiz (art. 12, III) e o juiz decide sobre as medidas (art. 18).

## 6. Regras processuais e demais disposições

> **Lei 11.340/2006, art. 41**
> Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Em consequência, não cabem transação penal nem suspensão condicional do processo e não há rito sumaríssimo, mesmo para crimes de menor potencial ofensivo. O art. 17 veda a aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. A lesão corporal do art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto doméstico, tem hoje pena de reclusão de 2 a 5 anos.

Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher são órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal (art. 14). Enquanto não estruturados, as varas criminais acumulam essas competências (art. 33). Para as ações cíveis, a ofendida escolhe entre o juizado de seu domicílio ou residência, do lugar do fato ou do domicílio do agressor (art. 15). A ofendida pode propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado, mas a partilha de bens fica de fora (art. 14-A).

Sobre a renúncia à representação, o art. 16 só a admite perante o juiz, em audiência especialmente designada, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público, nos casos de ação pública condicionada. O dispositivo teve complemento em 2026 e consta a referência à ADI 7267 no texto oficial; consulte a redação vigente. A ADI 4424, do STF, referida na página do Planalto, firmou que a lesão corporal praticada no contexto da lei é de ação penal pública incondicionada.

A mulher em situação de violência deve estar acompanhada de advogado em todos os atos processuais, ressalvado o art. 19 (art. 27), e tem acesso à Defensoria Pública ou à assistência judiciária gratuita, em sede policial e judicial (art. 28). O nome da ofendida fica sob sigilo nos processos (art. 17-A). Os Juizados podem contar com equipe de atendimento multidisciplinar (art. 29). O art. 35 autoriza União, Estados, DF e Municípios a criar centros de atendimento, casas-abrigos, delegacias e outros serviços especializados.

> **Atenção**
> Em 2026, a lei recebeu novidades como a monitoração eletrônica (Leis 15.383 e 15.412/2026), o art. 16-A sobre o prazo para queixa ou representação e o parágrafo único do art. 16. Se o seu edital for recente, confira essas mudanças. Quando o enunciado cobrar esses pontos, confirme a redação vigente no Planalto; materiais anteriores a 2026 não as trazem.

## Exemplos resolvidos

### Exemplo 1

Marcos e Júlia namoraram por dois anos e nunca moraram juntos. Após o término, ele a persegue, a ameaça e a agride. A Lei Maria da Penha se aplica?

**Resolução.** O art. 5º, III, alcança qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Aqui, há ação baseada no gênero, resultando em sofrimento físico e psicológico, em relação íntima de afeto.

**Resposta:** Sim. A lei se aplica, pois a coabitação não é requisito.

### Exemplo 2

O delegado recebe o pedido de medidas protetivas de uma mulher. Qual o prazo máximo para remeter o pedido ao juiz, e qual o prazo para o juiz decidir?

**Resolução.** O art. 12, III, fixa o prazo de 48 horas para a autoridade policial remeter ao juiz o expediente apartado com o pedido. O art. 18 dá ao juiz o prazo de 48 horas, contado do recebimento, para decidir sobre as medidas protetivas. Assim, cada etapa tem 48 horas.

**Resposta:** 48 horas para a autoridade policial remeter e mais 48 horas para o juiz decidir, a contar do recebimento do expediente.

### Exemplo 3

Um homem com medida protetiva de proibição de aproximação é flagrado na porta da casa da ex-companheira. Há crime? Quem pode conceder fiança?

**Resolução.** Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas é crime (art. 24-A), com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Na prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial pode conceder fiança (art. 24-A, § 2º).

**Resposta:** Sim, crime do art. 24-A; a fiança só pode ser concedida pelo juiz.

### Exemplo 4

Em um caso de violência doméstica, o promotor propõe transação penal por se tratar de lesão corporal leve. A proposta é cabível?

**Resolução.** O art. 41 afasta a Lei 9.099/1995 dos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena. Transação penal e suspensão condicional do processo são institutos dessa lei.

**Resposta:** Não. A Lei 9.099/1995 não se aplica (art. 41).

## Erros frequentes e pegadinhas

- Exigir coabitação para aplicar a lei. A relação íntima de afeto independe de moradia comum (art. 5º, III).
- Restringir a lei a casais heterossexuais. O parágrafo único do art. 5º diz que as relações independem de orientação sexual.
- Tratar o rol de formas de violência como taxativo. O art. 7º usa 'entre outras'.
- Aceitar a Lei 9.099/1995 em crimes de menor potencial ofensivo cometidos com violência doméstica contra a mulher. O art. 41 a afasta.
- Dizer que a fiança no descumprimento de medida protetiva pode ser concedida pelo delegado. Apenas o juiz pode concedê-la (art. 24-A, § 2º).
- Confundir violência moral (calúnia, difamação, injúria) com psicológica (controle, isolamento, perseguição, humilhação).
- Condicionar a medida protetiva à existência de boletim de ocorrência, inquérito ou ação penal. O art. 19, § 5º, afasta essa exigência.
- Usar pena antiga do art. 24-A (detenção de 3 meses a 2 anos). Hoje, é reclusão de 2 a 5 anos e multa.

# Mapa mental

**Lei Maria da Penha**

**Fundamento**
- Art. 226, § 8º, da CF
- Tratados internacionais
- Juizados específicos

**Formas (art. 7º)**
- Física e psicológica
- Sexual e patrimonial
- Moral
- Vicária

**Medidas protetivas**
- Juiz decide em 48 h
- Afastar o agressor
- Proibir contato
- Sem exigir BO

**Âmbitos (art. 5º)**
- Unidade doméstica
- Família
- Relação íntima de afeto
- Sem exigir coabitação

**Atendimento policial**
- Providências imediatas
- Proteção e transporte
- Pedido ao juiz em 48 h
- Verificar armas

**Processo**
- Sem Lei 9.099
- Sem cesta básica
- Descumprimento é crime
- Fiança só pelo juiz

# Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

**Questão 1** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A Lei Maria da Penha prevê, como diretriz da política pública de enfrentamento à violência doméstica e familiar, a capacitação permanente da Guarda Municipal, entre outros órgãos, quanto às questões de

**(A)** tributação e orçamento municipal.
**(B)** técnicas de tiro e controle de distúrbios.
**(C)** gênero e de raça ou etnia.
**(D)** licenciamento ambiental e urbanístico.
**(E)** legislação eleitoral e partidária.

**Questão 2** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Entre as diretrizes da política pública de enfrentamento à violência doméstica e familiar, a Lei Maria da Penha prevê a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular

**(A)** nos batalhões de policiamento de choque.
**(B)** nas unidades de polícia rodoviária federal.
**(C)** nos institutos médico-legais, exclusivamente.
**(D)** nas Delegacias de Atendimento à Mulher.
**(E)** nas corregedorias das guardas municipais.

**Questão 3** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma mulher de 68 anos, de elevada renda e nível educacional, sofre agressões do filho com quem mora. Segundo o art. 2º da Lei Maria da Penha, toda mulher goza dos direitos fundamentais e das oportunidades para viver sem violência, independentemente de

**(A)** estado civil, escolaridade mínima e comprovação de residência fixa no município.
**(B)** classe social e renda, mas condicionada à nacionalidade brasileira da mulher.
**(C)** idade e religião, desde que haja registro prévio de ocorrência anterior contra o agressor.
**(D)** classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, escolaridade, idade e religião.
**(E)** raça e orientação sexual, desde que seja maior de idade e plenamente capaz.

**Questão 4** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Entre as diretrizes previstas no art. 8º da Lei Maria da Penha, está a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas

**(A)** exclusivamente às mulheres já atendidas pelos serviços de assistência social.
**(B)** apenas aos agentes de segurança pública, vedada a divulgação à sociedade em geral.
**(C)** somente aos agressores condenados, como medida de reeducação imposta pelo juiz.
**(D)** unicamente aos profissionais de saúde, sem alcance ao público escolar.
**(E)** ao público escolar e à sociedade em geral, com a difusão da própria Lei.

**Questão 5** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Ofender publicamente a honra da ex-companheira, chamando-a de ladra e divulgando mentiras sobre ela, caracteriza, nos termos da Lei Maria da Penha, violência

**(A)** física.
**(B)** patrimonial.
**(C)** moral.
**(D)** sexual.
**(E)** institucional.

**Questão 6** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O art. 10-A da Lei Maria da Penha assegura à mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial

**(A)** facultativo, a critério do delegado de cada unidade policial, sem regra geral.

**(B)** realizado exclusivamente por servidores do sexo feminino, vedada a atuação de homens.

**(C)** restrito ao horário comercial e prestado por servidores de qualquer sexo, sem capacitação prévia.

**(D)** especializado, ininterrupto, por servidores preferencialmente do sexo feminino e capacitados.

**(E)** condicionado ao prévio ajuizamento de ação penal ou cível pela própria vítima.

**Questão 7** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Entre as diretrizes da política pública que visa a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei nº 11.340/2006 prevê

**(A)** a atuação exclusiva da Polícia Civil nas ocorrências, vedada a participação de órgãos municipais e da Guarda Municipal.

**(B)** a dispensa de articulação com as áreas da saúde, da educação e da assistência social.

**(C)** a realização de campanhas educativas somente após a condenação definitiva do agressor.

**(D)** a capacitação permanente das Polícias, da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros quanto às questões de gênero e de raça ou etnia.

**(E)** a atuação exclusiva da União, sem participação de Estados e Municípios nas ações.

**Questão 8** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um homem, mesmo casado, constrange a esposa a manter relação sexual não desejada, mediante ameaça e uso da força. Segundo o art. 7º da Lei Maria da Penha, trata-se de violência

**(A)** física, apenas, por ter havido uso da força contra a integridade corporal da mulher.

**(B)** moral, por ofender a honra e a reputação da mulher perante terceiros.

**(C)** sexual, pois o casamento não afasta a proteção contra a relação sexual não desejada.

**(D)** patrimonial, por violar direitos da mulher sobre os bens da vida em comum.

**(E)** psicológica, apenas, por envolver ameaça que causa temor à mulher.

**Questão 9** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A Lei Maria da Penha prevê, entre as diretrizes da política pública de enfrentamento, o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir

**(A)** os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar.

**(B)** toda e qualquer divulgação, pela imprensa, de notícias sobre casos de violência doméstica.

**(C)** a veiculação de campanhas educativas sobre direitos das mulheres em horário nobre.

**(D)** a participação de mulheres em programas jornalísticos de grande audiência nacional.

**(E)** a divulgação de estatísticas oficiais sobre a violência de gênero e seus resultados.

**Questão 10** · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Considerando os arts. 1º a 8º da Lei nº 11.340/2006, assinale a alternativa correta.

**(A)** A lei enumera de forma taxativa as formas de violência, não admitindo outras.

**(B)** A política de enfrentamento é atribuição exclusiva da União.

**(C)** A unidade doméstica abrange apenas pessoas com vínculo familiar.

**(D)** A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, e a lei prevê a capacitação permanente da Guarda Municipal quanto às questões de gênero e de raça ou etnia.

**(E)** A lei só se aplica a mulheres maiores de 18 anos.

## Gabarito comentado

**Questão 1 — Gabarito: C**

O art. 8º, VII, prevê a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais dos órgãos da rede quanto às questões de gênero e de raça ou etnia. Os demais temas não constam da diretriz.

**Questão 2 — Gabarito: D**

O art. 8º, IV, prevê o atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher. As outras unidades citadas não têm essa finalidade na lei.

**Questão 3 — Gabarito: D**

O art. 2º garante a toda mulher os direitos fundamentais, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião. A lei não impõe condições como nacionalidade, ocorrência anterior ou escolaridade para a proteção.

**Questão 4 — Gabarito: E**

O art. 8º, V, prevê campanhas educativas voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, além da difusão da Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres. A prevenção tem alcance amplo e não se restringe a um público específico.

**Questão 5 — Gabarito: C**

A violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

**Questão 6 — Gabarito: D**

O art. 10-A, incluído pela Lei nº 13.505/2017, assegura o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. A lei diz preferencialmente, e não exclusivamente, e não condiciona o atendimento ao ajuizamento de ação.

**Questão 7 — Gabarito: D**

O art. 8º determina que a política pública seja feita por um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de ações não governamentais. Entre as diretrizes está a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais das demais áreas envolvidas quanto às questões de gênero e de raça ou etnia.

**Questão 8 — Gabarito: C**

O art. 7º, III, define violência sexual como a conduta que constranja a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. O vínculo conjugal não afasta a configuração, e a violência moral se limita a calúnia, difamação e injúria.

**Questão 9 — Gabarito: A**

O art. 8º, III, mira os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, e não a divulgação de notícias, de campanhas educativas ou de estatísticas, que na verdade são compatíveis com as diretrizes da política pública.

**Questão 10 — Gabarito: D**

O art. 6º reconhece a violência doméstica como violação de direitos humanos e o art. 8º prevê capacitação permanente das polícias, da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros. As formas do art. 7º são exemplificativas; a política é articulada entre todos os entes; a unidade doméstica inclui pessoas sem vínculo familiar; e não há limite de idade.

# Resumo final e fontes

## Resumo dos pontos essenciais

- A Lei 11.340/2006 cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, com base no art. 226, § 8º, da CF.
- Violência doméstica e familiar é toda ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento ou dano à mulher.
- Três âmbitos: unidade doméstica, família e relação íntima de afeto, independentemente de coabitação e de orientação sexual.
- Formas de violência: física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e vicária (incluída em 2026); o rol é exemplificativo.
- A Guarda Municipal integra as ações de capacitação permanente previstas no art. 8º, VII.
- A autoridade policial deve atender de imediato, garantir proteção, encaminhar a ofendida a saúde e IML e informar seus direitos.
- O pedido de medidas protetivas é remetido ao juiz em 48 horas, e o juiz decide em 48 horas.
- As medidas protetivas independem de BO, inquérito ou ação e vigoram enquanto persistir o risco.
- Descumprir medida protetiva é crime (art. 24-A): reclusão de 2 a 5 anos e multa; fiança só pelo juiz.
- A Lei 9.099/1995 não se aplica aos crimes com violência doméstica contra a mulher (art. 41).
- Penas de cesta básica ou de prestação pecuniária são vedadas (art. 17).
- A lei teve várias mudanças em 2025 e 2026: confirme a redação vigente.

## Fontes e referências

- Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), texto compilado, conferido: arts. 1º a 24-A, 25 a 41 e alterações de 2024, 2025 e 2026 registradas no texto oficial — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
- Código Penal, art. 129, § 9º (redação atual) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.